

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1751/2548

นายบุญชัย นิภาศุภราชชัย
นายวิชัย นิภาศุภราชชัยหรือศิรินาวากุล

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 220

ป.วิ.อ. มาตรา 220 ห้ามมิให้คู่ความฎีกาในคดีที่ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์พิพากษายกฟ้องโจทก์ เมื่อศาลชั้นต้นมีคำสั่งยกฟ้องเพราะโจทก์ไม่มาศาลตามมาตรา 166 วรรคหนึ่ง ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน เป็นกรณีที่ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์พิพากษายกฟ้องโจทก์ จึงต้องห้ามมิให้โจทก์ฎีกาตามบทกฎหมายดังกล่าวข้างต้น

คดีสืบเนื่องมาจากโจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 352, 83 ศาลชั้นต้นได้สวนมูลฟ้องแล้ว เห็นว่า คดีโจทก์มีมูล ให้ประทับฟ้อง และนัดสืบพยานโจทก์วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2545 เวลา 9 นาฬิกา ครั้นถึงวันนัดโจทก์ไม่ไปศาล ศาลชั้นต้นจึงมีคำสั่งยกฟ้อง ต่อมาวันที่ 3 มีนาคม 2546 โจทก์ยื่นคำร้องขอให้ยกคดีขึ้นพิจารณาใหม่ ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่า โจทก์มายื่นคำร้องพ้นระยะเวลา 15 วัน นับแต่วันที่ศาลยกฟ้อง จึงต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ที่ถูกระงับโดยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา) มาตรา 166 วรรคสอง ยกคำร้อง

โจทก์อุทธรณ์คำสั่งยกฟ้อง

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "คดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์ว่า มีเหตุที่จะยกคดีขึ้นพิจารณาใหม่หรือไม่ ในประเด็นนี้โจทก์ฎีกาว่า เหตุที่โจทก์ไม่มาศาลในวันนัดสอบคำให้การจำเลยและสืบพยานโจทก์ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2546 เพราะโจทก์เข้าใจผิดคิดว่าศาลนัดวันที่ 3 มีนาคม 2546 และแม้ว่าโจทก์จะมาศาลในวันนัดก็ไม่สามารถดำเนินกระบวนการพิจารณาได้เนื่องจากจำเลยไม่มาศาลเช่นเดียวกัน เห็นว่าประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 220 ห้ามมิให้คู่ความฎีกาในคดีที่ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์พิพากษายกฟ้องโจทก์ คดีนี้ศาลชั้นต้นมีคำสั่งยกฟ้องเพราะโจทก์ไม่มาศาลตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 166 วรรคหนึ่ง ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน เป็นกรณีที่ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์พิพากษายกฟ้องโจทก์ จึงต้องห้ามมิให้โจทก์ฎีกาตามบทกฎหมายดังกล่าวข้างต้น ไม่จำเป็นต้องวินิจฉัยฎีกาของโจทก์ต่อไป"

พิพากษายกฎีกาโจทก์

(เกษม วีรวงศ์-ชวลิต ตูลยสิงห์-สุรพล เอกโยคยะ)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นหมายเหตุ

ต้น